

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1653/2530

พนักงานอัยการ จังหวัดสุพรรณบุรี
นายสำเริง มะลิทอด

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 357

จำเลยหาบข้าวของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายลักไปไปกองไว้ด้วยตนเอง เมื่อปรากฏว่าลักษณะของฟ่อนข้าวของผู้เสียหายกับของจำเลยแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากวัสดุที่ใช้มัดข้าวของผู้เสียหายเป็นไม้ไผ่ของจำเลยเป็นหญ้าแฝก ข้าวก็เป็นคนละพันธุ์ ข้าวของผู้เสียหายที่อยู่ในลานข้าวของจำเลยก็มีได้วางไว้พื้นนาแต่มีกองข้าวของจำเลยปิดทับอยู่ ต้องรื้อกองข้าวของจำเลยออกจึงพบข้าวของผู้เสียหาย พฤติการณ์เหล่านี้แสดงว่าจำเลยรับเอาข้าวของผู้เสียหายไว้ โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ลักมาจำเลยจึงมีความผิดฐานรับของโจร.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334,335(1), (12), 357 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11 คืบข้าวเปลือกของกลางแก่ผู้เสียหายและให้จำเลยคืนหรือใช้ข้าวเปลือกจำนวน 8 มัด ราคา 300 บาทแก่นายสุด อุสุวรรณด้วย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 357
จำคุก 2 ปี คืบข้าวเปลือกของกลางแก่ผู้เสียหาย ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาข้าวเปลือก
8 มัด แก่นายสุด อุสุวรรณด้วย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง คืบข้าวเปลือกของกลางให้แก่เจ้าของ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาพิพากษาว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าข้าว
ของกลาง 6 ฟ่อน อันเป็นของผู้เสียหายทั้งสองนั้นอยู่ในกองข้าวที่ลานนวดข้าวของ
จำเลย ซึ่งจำเลยมิได้ปฏิเสธมาในคำแก้ฎีกาของจำเลย คงมีปัญหาในชั้นฎีกาว่า
จำเลยรับเอาข้าวของกลางไว้โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการลักทรัพย์หรือไม่
โจทก์มีนายสุด อุสุวรรณและนางช้อน อุทัศน์ ผู้เสียหายทั้งสองกับนายยอด มณีวงษ์
ผู้ใหญ่บ้าน มาเบิกความว่า ที่กองข้าวของผู้เสียหายมีรอยข้าวกองอยู่แต่ข้าวหายไป
และมีรอยเท้าคนกับเศษข้าวที่ตกตามรอยเท้าคนจากนาของผู้เสียหายไปถึงลานข้าว
ของจำเลย ต้องรื้อกองข้าวของจำเลยออกจึงพบข้าวผู้เสียหาย ข้าวของผู้เสียหาย
คนละพันธุ์กับข้าวของจำเลย เมล็ดข้าวไม่เหมือนกัน วัสดุที่ใช้มัดข้าวไม่เหมือนกัน
ร้อยตำรวจรวิวัฒน์ ปราสัยระบิน พนักงานสอบสวนก็เบิกความว่า เมล็ดข้าวของผู้
เสียหายขาวกว่า ใหญ่กว่าและยาวกว่าของจำเลย วัสดุที่ใช้มัดข้าวของผู้เสียหายเป็น
ไม้ไผ่ ของจำเลยเป็นหญ้าแฝก เมื่อลักษณะของฟ่อนข้าวของผู้เสียหายทั้งสองและ
จำเลยแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ทั้งข้าวก็อยู่ในกองมิได้วางไว้ตามพื้นนา การที่ข้าว
ของผู้เสียหายไปอยู่ในลานข้าวของจำเลยและมีกองข้าวของจำเลยทับอยู่น่าเชื่อว่ามี
คนลักเอาไปโดยเจตนาไม่ใช่คนที่มาช่วยจำเลยแบกเอาไปโดยผิดหลง เมื่อจำเลยอยู่
ที่ลานข้าวและหาบข้าวไปไว้ด้วยตนเอง จำเลยย่อมเห็นข้าวที่คนไปลักเอามามี

ลักษณะเมล็ดข้าว วัสดุที่มัดฟ่อนข้าวไม่เหมือนของจำเลย ก็ต้องรู้ได้ทันทีว่าไม่ใช่ข้าวของจำเลย เมื่อจำเลยรับเอาไว้โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ลักมา จำเลยจึงมีความผิดฐานรับของโจรดังฟ้องที่จำเลยนำสืบว่า ข้าวของผู้เสียหายกับของจำเลยเหมือนกัน และจำเลยก็ใช้ดอกมัดเหมือนของผู้เสียหาย เมื่อผู้เสียหายหยิบข้าวในกองของจำเลยมา 1 ฟ่อน จำเลยก็ว่าเป็นของจำเลยนั้นแตกต่างกับที่จำเลยให้กาต่อพนักงานสอบสวน ว่าไม่รู้ข้าวจำนวน 6 ฟ่อนของผู้เสียหายมาอยู่ในลานข้าวของจำเลยอย่างไร และรับว่าข้าว 6 ฟ่อนไม่ใช่ของจำเลย พยานจำเลยจึงไม่อาจหักล้างพยานโจทก์ได้ฎีกาของโจทก์? ฟังขึ้นแต่ที่โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นนั้น เห็นว่า จำเลยรับของโจรข้าวของผู้เสียหายเพียง 6 ฟ่อน ตามที่โจทก์ฟ้อง ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีราคาไม่มากนัก ควรกำหนดโทษให้เบาลงและจำเลยไม่ต้องคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินจำนวนที่ยังไม่ได้คืนอีก

พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 จำคุก 1 ปี ข้าวเปลือกของกลางคืนผู้เสียหาย ค่าขออื่นให้ยก"

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ